

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1534/2537

นาง เวียน ใบพะอ อม
นาง สม พร ศิริ ชนะ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 41 วรรคแรก

ในกรณีที่จำเลยขอเลื่อนการสืบพยาน อ้างว่า จำเลยป่วยไม่สามารถมาศาลได้ ศาลมีอำนาจตั้งเจ้าพนักงานศาลไปตรวจดูว่าจำเลยป่วยจริงหรือไม่เพียงใด โดยไม่ต้องมีแพทย์ไปตรวจด้วย แม้เจ้าพนักงานศาลจะมีใช้แพทย์ แต่เมื่อเจ้าพนักงานศาลได้รายงานผลการตรวจดูอาการจำเลยต่อศาลโดยสาบานตัวแล้ว ศาลย่อมรับฟังและเชื่อได้ว่าอาการป่วยของจำเลยไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ขายฝากที่ดินพร้อมบ้านให้แก่จำเลยมีกำหนด 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท จดทะเบียนขายฝากเสร็จจำเลยพาโจทก์ไปที่บ้านและหลอกลวงให้โจทก์ทำหนังสือสัญญากู้เงิน 30,000 บาทเพื่อเป็นหลักประกันการขายฝาก โดยโจทก์มิได้รับเงินตามหนังสือสัญญากู้ แล้วจำเลยมอบเงินค่าขายฝากให้โจทก์ 38,000 บาท อ้างว่าส่วนที่เหลือหักเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าภาษีอากร ต่อมาโจทก์นำเงิน 52,000 บาท ไปมอบให้แก่จำเลยเป็นค่าไถ่ถอนการขายฝากที่ดินและบ้านจำเลยรับเงินแล้วนัดจะไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก เมื่อถึงกำหนดจำเลยไม่ยอมไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก

ที่ดินและบ้านคั้นโจทก์ มิฉะนั้นให้จำเลยคืนเงิน 52,000 บาท ที่รับไว้กับเงิน 12,000 บาท ที่จำเลยยังชำระตามสัญญาขายฝากไม่ครบ รวมเป็นเงิน 64,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยซื้อฝากที่ดินกับบ้านตามฟ้องและชำระเงินให้โจทก์ 50,000 บาท มิได้หักค่าดอกเบี้ยและภาษีอากร 12,000 บาทหลังจากทำสัญญาขาย ฝาก โจทก์ขอกู้เงินเพิ่มอีก 30,000 บาท แต่โจทก์ชำระเงินคืนแล้วโจทก์มิได้ไถ่ถอน ทรัพย์ที่ขายฝากคืนภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันทำสัญญาจึงหมดสิทธิไถ่ถอน โจทก์ ชำระเงิน 52,000 บาทเพื่อผ่อนหนี้เงินยืมตามหนังสือสัญญากู้เงิน ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินโฉนดเลขที่ 10495 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมือง กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ให้แก่โจทก์มิฉะนั้นให้จำเลยคืนเงิน 52,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายของจำเลยว่า จำเลยยื่นคำร้องขอเลื่อนการพิจารณาสืบพยานจำเลยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2529 (ที่ ถูกวันที่ 31 ตุลาคม 2529) ออกไปเนื่องจากตัวจำเลยป่วย ที่ศาลชั้นต้นมอบหมายให้ เจ้าพนักงานศาลไปดูอาการป่วยของจำเลยแล้วฟังว่าจำเลยไม่ป่วยมีคำสั่งไม่อนุญาต ให้เลื่อนคดีเป็นคำสั่งไม่ชอบด้วยกระบวนการพิจารณาเพราะเจ้าพนักงานศาลมิใช่แพทย์

นั้น พิเคราะห์แล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 41 วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้ามีการขอเลื่อนการนั่งพิจารณาโดยอ้างว่าตัวความ ผู้แทนทนายความ พยานหรือบุคคลอื่นที่ถูกเรียกให้มาศาลไม่สามารถมาศาลได้เพราะป่วยเจ็บเมื่อศาล เห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียว ศาลจะมีคำสั่งตั้งเจ้า พนักงานไปทำการตรวจก็ได้ และถ้าสามารถหาแพทย์ได้ก็ให้ตั้งแพทย์ไปตรวจด้วย ถ้าผู้ที่ศาลตั้งให้ไปตรวจได้รายงานโดยสาบานตนหรือกล่าวคำปฏิญาณแล้วและศาล เชื่อว่าอาการของผู้ที่อ้างว่าป่วยนั้นไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้ ให้ศาลดำเนิน กระบวนพิจารณาตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยการขาดนัดหรือการ ไม่มาศาลของบุคคลที่อ้างว่าป่วยนั้น แล้วแต่กรณี" ตามบทบัญญัตินี้ดังกล่าวเห็นว่าใน กรณีที่จำเลยขอเลื่อนการนั่งพิจารณาสืบพยานจำเลยออกไปโดยอ้างว่าตัวจำเลยป่วย เจ็บหากศาลมีความสงสัยว่าจำเลยจะป่วยเจ็บจริงหรือไม่และอาการที่อ้างว่าป่วยเจ็บ นั้นจะร้ายแรงถึงกับจะไม่สามารถมาศาลได้หรือไม่ ศาลมีอำนาจสั่งตั้งเจ้าพนักงาน ศาลไปทำการตรวจดูว่าจำเลยมีอาการป่วยเจ็บหรือไม่เพียงใด โดยไม่ต้องตั้ง แพทย์ไปตรวจด้วยเว้นแต่สามารถหาแพทย์ได้ศาลจึงจะตั้งแพทย์ให้ไปตรวจอาการ ของจำเลยร่วมกับเจ้าพนักงานศาล ดังนั้นเมื่อฝ่ายจำเลยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลย ออกไปโดยอ้างว่าตัวจำเลยป่วยเจ็บ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักงานศาลไป ตรวจดูอาการของจำเลยแล้วให้รายงานต่อศาลแม้เจ้าพนักงานศาลมิใช่แพทย์ แต่เจ้า พนักงานศาลผู้ไปตรวจดูอาการของจำเลยได้รายงานต่อศาลโดยสาบานตัวแล้ว และ ศาลชั้นต้นเชื่อว่าอาการป่วยของจำเลยไม่ร้ายแรงถึงกับจะมาศาลไม่ได้ ทั้งปรากฏว่า จำเลยเคยขอเลื่อนการสืบพยานจำเลยมา 2 นัดแล้ว เช่นนี้ การที่ศาลชั้นต้นไม่ อนุญาตให้เลื่อนการสืบพยานจำเลยออกไปจึงชอบด้วยกระบวนการพิจารณาแล้ว ฎีกา ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

(ชลอ บุญยเนตร-สังเวียน รัตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ